



2021 证券从业资格考试《证券市场基本法律法规》 考点精讲：期货交易管理条例

考点一：期货的概念

期货与现货相对，期货是现在进行买卖，但是在将来进行交收或交割的标的物，这个标的物可以是某种商品，例如黄金、原油、农产品，也可以是金融工具，还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后，一个月之后，三个月之后，甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做期货合约。买卖期货的场所叫做期货市场。投资者可以对期货进行投资或投机。

考点二：期货的特征

期货交易建立在现货交易的基础上，是一般契约交易的发展。为了使期货合约这种特殊的商品便于在市场中流通，保证期货交易的顺利进行和健康发展，所有交易都是在有组织的期货市场中进行的。因此，期货交易便具有下列一些基本特征：

(1) 合约标准化。

(2) 场所固定化。

(3) 结算统一化。

(4) 交割定点化。

(5) 交易经纪化。

(6) 保证金制度化。

(7) 商品特殊化。

考点三：期货交易所的职责

期货交易所的职责如下：

(1) 提供期货交易的场所、设施和服务。

(2) 设计期货合约、安排期货合约上市。

(3) 组织、监督期货交易、结算和交割。





(4) 保证期货合约的履行。

(5) 制定和执行风险管理制度。

考点四：期货公司设立的条件

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《期货交易管理条例》的规定，设立期货公司应当具备下列条件：

(1) 注册资本最低额为人民币 3000 万元。

(2) 董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格。

(3) 有符合法律、行政法规规定的公司章程。

(4) 主要股东以及实际控制人具有持续盈利能力，信誉良好，3 年无重大违法违规记录。

(5) 有合格的经营场所和业务设施。

(6) 有健全的风险管理和内部控制制度。

(7) 国务院期货监管机构规定的其他条件。

考点五：期货公司的业务许可制度

期货公司业务实行许可制度，由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。期货公司除申请经营境内期货经纪业务外，还可以申请经营境外期货经纪、期货投资咨询以及国务院期货监督管理机构规定的其他期货业务。

